

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2894/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย ทองหล่อ โต ยิ่ง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคสาม, มาตรา 340 ตี, มาตรา 83, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ออกนอกเส้นทางพาผู้เสียหายไปที่เกิดเหตุ ซึ่งมี
จำเลยที่ 2 คอยอยู่แล้วปล่อยให้ผู้เสียหายอยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะจำเลยที่ 2 ชิงทรัพย์ผู้
เสียหาย จำเลยที่ 1 ไม่ได้ช่วยเหลือนำผู้เสียหายที่ 2 จึงยังไม่ถือว่าเป็นตัวการร่วม
กันชิงทรัพย์ผู้เสียหาย เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339,
340 ตี, 83 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือไ้ราคาทรัพย์สินจำนวน 23,330 บาท ที่ยัง
ไม่ได้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีรจำคุกคนละ 18 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 23,330 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 รับผู้เสียหายไปแล้วขับพาออกนอกเส้นทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งมีจำเลยที่ 2 คอยอยู่ก่อนแล้ว แม้รถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 1 ชัดช่อง แต่ก็ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขจนเครื่องยนต์ใช้ได้ จำเลยที่ 1 จึงควรที่จะรับผู้เสียหายไปแต่จำเลยที่ 1 ก็หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้วางแผนตกลงกับจำเลยที่ 2 มาก่อน แต่ขณะที่จำเลยที่ 2 ทำการชิงทรัพย์สินผู้เสียหายนั้นจำเลยที่ 1 ไม่ได้อยู่คอยช่วยเหลือจำเลยที่ 2 เมื่ออาจเกิดเหตุการณ์คับขัน การกระทำของจำเลยที่ 1 ยังไม่ถือว่าเป็นตัวการร่วมกันชิงทรัพย์สินผู้เสียหาย เป็นเพียงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์แก่จำเลยที่ 2 ก่อนกระทำความผิดจำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ในความผิดฐานชิงทรัพย์เท่านั้น ปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี, 86 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ